

CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Automação de Angariação e Reactivação de Clientes

NOTA PARA REVISÃO

MINUTA PARA REVISÃO JURÍDICA. Primeira versão, redigida em 16 de Setembro de 2026. Destina-se a revisão pela Dra. Margarida de Sousa Pereira antes de qualquer assinatura. Não constitui aconselhamento jurídico. As notas em caixa como esta são para revisão e devem ser removidas da versão final.

ENTRE:

PEDRO SEIXAS VALE — CONSULTORIA, LDA, sociedade por quotas com sede na Rua Tomás da Fonseca, n.º 26, Edifício 3, 5.º Esq., 1600-256 Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa colectiva **513 853 847**, com o capital social de €250.000,00, aqui representada nos termos da respectiva forma de obrigar,

que actua comercialmente sob a designação **Ryvo Digital**,

adiante designada «**Prestador**»;

NOTA PARA REVISÃO

“Ryvo Digital” não se encontra registada como marca ou nome comercial. Confirmar se esta redacção é suficiente para identificar o Prestador perante o cliente e perante terceiros, ou se o registo deve preceder a primeira assinatura.

NOTA PARA REVISÃO

A forma de obrigar é “com a intervenção de 1 gerente”. Caso o contrato venha a ser assinado ao abrigo de procuração, indicar aqui o procurador e a data e referência do instrumento de mandato.

E:

[**DENOMINAÇÃO SOCIAL DO CLIENTE**], com sede em [morada completa], com o número de identificação fiscal [NIF/NIPC/CIF], aqui representada por [nome], na qualidade de [cargo],

adiante designada «**Cliente**»;

conjuntamente designadas «**Partes**».

CONSIDERANDO QUE:

A. O Cliente exerce a actividade de mediação imobiliária e recebe contactos de potenciais compradores, vendedores e arrendatários através de canais digitais, designadamente WhatsApp;

B. O Prestador desenvolveu um conjunto de automações assentes em inteligência artificial destinadas a responder, qualificar e encaminhar esses contactos, bem como a reactivar contactos anteriores do Cliente;

C. O Cliente pretende contratar esses serviços nos termos e condições seguintes;

As Partes acordam o seguinte:

CLÁUSULA 1.^a – OBJECTO

1.1 O presente contrato tem por objecto a prestação, pelo Prestador ao Cliente, dos serviços de automação descritos no **Anexo I**.

1.2 Os serviços são prestados na modalidade *done-for-you*: o Prestador configura, opera e mantém as automações, entregando os resultados ao Cliente através dos canais que este já utiliza, designadamente WhatsApp, agenda electrónica e correio electrónico.

1.3 O Cliente não recebe acesso a qualquer painel de administração. O Prestador fornece, em substituição, um relatório periódico nos termos da Cláusula 4.^a.

CLÁUSULA 2.^a – ÂMBITO E EXCLUSÕES

2.1 Encontra-se incluído no preço tudo o que vier descrito no Anexo I.

2.2 Não se encontra incluído, salvo acordo escrito em contrário:

a) O desenvolvimento de automações não descritas no Anexo I; b) A criação, edição ou gestão de conteúdo de marketing, anúncios ou campanhas pagas; c) A integração com sistemas de terceiros não identificados no Anexo I, designadamente CRM ou software de gestão imobiliária; d) A construção, manutenção ou alteração do sítio web do Cliente; e) A prestação de aconselhamento jurídico, fiscal ou imobiliário; f) A verificação empresarial do Cliente junto da Meta, que depende exclusivamente desta e do Cliente; g) Formação presencial.

2.3 O Prestador executará os serviços com a diligência exigível a um profissional, sem que daí resulte qualquer garantia quanto a resultados comerciais, designadamente número de contactos, visitas, propostas ou negócios concretizados.

NOTA PARA REVISÃO

2.3 é essencial. O produto depende de comportamento de terceiros — leads, mercado, o próprio Cliente — pelo que não pode ser prometido resultado. Confirmar se a redacção é bastante para afastar uma obrigação de resultado.

CLÁUSULA 3.^a — PRAZO, INSTALAÇÃO E ENTRADA EM SERVIÇO

3.1 O contrato produz efeitos na data da sua assinatura e vigora por prazo indeterminado, sem prejuízo do disposto na Cláusula 12.^a.

3.2 O período de **instalação** inicia-se na data da assinatura e destina-se à configuração das automações, à adaptação à voz e aos procedimentos do Cliente e à preparação dos canais de comunicação.

3.3 A **entrada em serviço** ocorre quando as automações passam a operar sobre contactos reais do Cliente.

3.4 As Partes fixam como data-limite de entrada em serviço o dia [DATA — regra: 6 semanas a contar da assinatura]. Caso a entrada em serviço não ocorra até essa data **por facto não imputável ao Prestador** — designadamente por demora na verificação empresarial junto da Meta, ou por falta de elementos que devessem ser fornecidos pelo Cliente — a retribuição mensal prevista em 4.2 torna-se devida a partir dessa data, ainda que o serviço não tenha sido iniciado.

NOTA PARA REVISÃO

Sem 3.4 o Prestador fica exposto a um período de instalação indefinido e não remunerado, dependente de uma verificação da Meta que não controla. Confirmar se a redacção é executável, e se convém prever em alternativa a resolução sem penalidade por qualquer das Partes.

CLÁUSULA 4.^a — PREÇO E PAGAMENTO

4.1 Valor de instalação. €[VALOR], pago do seguinte modo: a) 50% na data da assinatura; b) 50% na data da entrada em serviço.

4.2 Retribuição mensal. €[VALOR] por mês, devida a partir da entrada em serviço, paga mensalmente e antecipadamente.

4.3 Aos valores acresce IVA à taxa legal em vigor, quando devido.

4.4 As facturas são emitidas pelo Prestador e o pagamento é efectuado por transferência bancária no prazo de **15 dias**.

4.5 Mora. O atraso superior a **30 dias** confere ao Prestador o direito de suspender a prestação dos serviços, mediante aviso prévio de 8 dias, sem que tal constitua incumprimento.

4.6 Actualização. A retribuição mensal mantém-se inalterada durante os primeiros 12 meses. Findo esse período, pode ser actualizada anualmente mediante aviso prévio de 60 dias.

4.7 Relatório. O Prestador remete ao Cliente um relatório periódico da actividade das automações, com a periodicidade indicada no Anexo I.

NOTA PARA REVISÃO

Tratando-se de operação intracomunitária entre sujeitos passivos, aplica-se a autoliquidação (*reverse charge*), não sendo liquidado IVA na factura, devendo esta conter a menção legal aplicável e o número de identificação fiscal intracomunitário do Cliente. Confirmar a menção exacta a inscrever.

CLÁUSULA 5.^a – LIMITES DE UTILIZAÇÃO RAZOÁVEL

5.1 Os custos variáveis inerentes à prestação – designadamente encargos por conversação cobrados pela Meta e consumo de serviços de inteligência artificial – encontram-se incluídos no preço até aos limites fixados no Anexo I.

5.2 Excedidos esses limites, as Partes acordarão por escrito a revisão do preço ou a redução do volume, dispondo o Prestador da faculdade de suspender o excedente até acordo.

5.3 As automações de contacto activo operam **exclusivamente sobre contactos relativamente aos quais exista fundamento de licitude para o tratamento**, competindo ao Cliente a declaração prevista em 6.2.

NOTA PARA REVISÃO

Definir em Anexo I um número concreto de conversações mensais. Sem número, 5.2 é inexequível.

CLÁUSULA 6.^a – OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

6.1 O Cliente obriga-se a:

a) Fornecer atempadamente os elementos necessários à configuração, incluindo a base de contactos, zonas de actuação, horários e voz de marca; b) Facultar os acessos necessários, designadamente à agenda electrónica e ao número de WhatsApp Business; c) Designar um interlocutor responsável pelo acompanhamento de contactos encaminhados para intervenção humana; d) Responder em tempo útil aos pedidos de esclarecimento do Prestador.

6.2 • O Cliente declara e garante que os contactos que disponibiliza ao Prestador foram obtidos lícitamente, que dispõe de fundamento de licitude para o respectivo tratamento e contacto, e que cumpriu os deveres de informação aplicáveis.

6.3 O Cliente é o único responsável pela informação que fornece ao Prestador e pelas instruções que lhe transmite.

6.4 O incumprimento de 6.1 que impeça ou atrase a prestação não é imputável ao Prestador, aplicando-se o disposto em 3.4.

NOTA PARA REVISÃO

6.2 é a declaração que protege o Prestador quanto à origem da base de dados do Cliente. Confirmar se a redacção é bastante e se deve ser acompanhada de documento autónomo assinado.

CLÁUSULA 7.^a — DISPONIBILIDADE

7.1 O Prestador envidará os melhores esforços para assegurar o funcionamento contínuo das automações e para restabelecer o serviço em caso de interrupção.

7.2 • O Prestador não garante qualquer nível de disponibilidade que dependa de plataformas de terceiros, designadamente Meta/WhatsApp, Google, Anthropic ou os fornecedores de alojamento e base de dados, cujas interrupções não lhe são imputáveis.

7.3 Não são imputáveis ao Prestador as consequências de alterações unilaterais de políticas, preços ou funcionalidades por parte dessas plataformas, nem a suspensão ou bloqueio de contas do Cliente por essas plataformas determinados.

7.4 As interrupções para manutenção programada são comunicadas com antecedência razoável.

CLÁUSULA 8.^a — PROPRIEDADE INTELECTUAL

8.1 • O Prestador é e mantém-se titular exclusivo de todos os direitos sobre as automações, fluxos de trabalho, código, instruções, modelos de comunicação, documentação e demais elementos que compõem o sistema, incluindo quaisquer melhorias, adaptações ou desenvolvimentos realizados no âmbito do presente contrato.

8.2 O Cliente adquire uma **licença não exclusiva, intransmissível e temporalmente limitada à vigência do contrato**, para utilização da instância configurada para si.

8.3 O Cliente não pode copiar, reproduzir, descompilar, ceder, sublicenciar ou disponibilizar a terceiros qualquer elemento do sistema.

8.4 Os **dados do Cliente** — contactos, conversações, registos de leads e demais informação relativa à sua actividade — são e permanecem propriedade do Cliente, sem prejuízo do disposto na Cláusula 12.^a quanto à sua devolução.

8.5 O Prestador pode utilizar conhecimento genérico, técnicas e experiência adquiridos na execução do contrato noutros projectos, desde que sem divulgação de informação confidencial do Cliente.

NOTA PARA REVISÃO

8.1 e 8.2 são o núcleo económico do contrato. A biblioteca de automações é o activo do Prestador; o Cliente licencia o uso, não adquire o sistema. Confirmar se a redacção resiste, em particular quanto a desenvolvimentos feitos especificamente para o Cliente.

CLÁUSULA 9.^a — CONFIDENCIALIDADE

9.1 Cada Parte obriga-se a manter confidencial a informação a que tenha acesso por força do contrato, a não a divulgar a terceiros e a utilizá-la exclusivamente para os fins do contrato.

9.2 Exceptua-se a informação que seja ou se torne pública sem culpa da Parte, que já fosse conhecida, ou cuja divulgação seja legalmente exigida.

9.3 Esta obrigação subsiste por **3 anos** após a cessação do contrato.

9.4 O Prestador pode identificar publicamente o Cliente como cliente e utilizar o seu nome e marca para fins de referência comercial, **salvo oposição escrita**.

NOTA PARA REVISÃO

9.4 tem valor comercial para o Prestador na fase actual. Manter como opt-out ou converter em opt-in é decisão comercial, não jurídica.

CLÁUSULA 10.^a — PROTECÇÃO DE DADOS

10.1 Para efeitos do Regulamento (UE) 2016/679, o **Cliente actua como responsável pelo tratamento e o Prestador como subcontratante**.

10.2 As condições do tratamento constam do **Acordo de Tratamento de Dados que constitui o Anexo II** e dele faz parte integrante.

10.3 O Prestador recorre aos subcontratantes ulteriores identificados no Anexo II, comprometendo-se a informar o Cliente de qualquer alteração com antecedência razoável.

10.4 • As Partes reconhecem que o tratamento por modelos de inteligência artificial pode implicar transferência de dados para fora do Espaço Económico Europeu, ao abrigo de cláusulas contratuais-tipo, nos termos detalhados no Anexo II.

10.5 • O assistente automático constitui um sistema de inteligência artificial destinado a interagir directamente com pessoas singulares, na acepção do **artigo 50.º do Regulamento (UE) 2024/1689**, aplicável desde 2 de Agosto de 2026. O Prestador assegura que o sistema é concebido de modo a informar o titular, de forma clara e distinguível e o mais tardar no momento da primeira interacção, de que interage com um sistema de inteligência artificial. O assistente não se apresenta como pessoa humana.

10.6 O regime detalhado consta da Cláusula 12.^a do Anexo II.

NOTA PARA REVISÃO

O artigo 50.º é directamente aplicável desde 2 de Agosto de 2026 e impõe um dever de concepção, não de mero aviso. **O sistema actual identifica-se apenas quando questionado, o que não cumpre o critério.** Correção identificada e anterior a qualquer entrada em serviço. Coimas até 15 milhões de euros ou 3% do volume de negócios mundial. Ver Nota 9 do Anexo II.

CLÁUSULA 11.^a — RESPONSABILIDADE

11.1 • A responsabilidade total do Prestador, por todos os factos ocorridos em cada período de 12 meses, **não excede o montante total das quantias efectivamente pagas pelo Cliente ao Prestador nos 12 meses anteriores ao facto.**

11.2 O Prestador não responde por lucros cessantes, perda de oportunidade, perda de negócios ou danos indirectos.

11.3 As limitações previstas não se aplicam a dolo ou culpa grave, nem a danos que a lei não permita limitar.

11.4 O Cliente responde perante o Prestador pelos danos decorrentes do incumprimento do declarado em 6.2.

NOTA PARA REVISÃO

Confirmar a admissibilidade da limitação em 11.1 face ao regime das cláusulas contratuais gerais, atendendo a que o Cliente é empresário e não consumidor.

CLÁUSULA 12.^a — CESSAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE DADOS

12.1 Qualquer das Partes pode denunciar o contrato mediante **aviso prévio de 30 dias**, por escrito, sem necessidade de invocar motivo.

12.2 O valor de instalação não é reembolsável.

12.3 A denúncia produz efeitos no termo do período mensal em curso, não havendo lugar a reembolso da mensalidade.

12.4 Qualquer das Partes pode resolver o contrato com efeitos imediatos em caso de incumprimento grave não sanado no prazo de 15 dias após interpelação escrita.

12.5 • Na cessação, o Prestador obriga-se a, no prazo de 30 dias: a) Desactivar as automações; b) Entregar ao Cliente, em formato estruturado de uso corrente, os dados referidos em 8.4; c) Eliminar os dados pessoais tratados por conta do Cliente, salvo conservação legalmente imposta.

12.6 A cessação não confere ao Cliente qualquer direito sobre os elementos referidos em 8.1.

CLÁUSULA 13.^a – DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 O contrato e os seus anexos constituem a totalidade do acordado, prevalecendo sobre entendimentos anteriores.

13.2 As alterações só são válidas se reduzidas a escrito e assinadas.

13.3 Nenhuma das Partes pode ceder a sua posição sem consentimento escrito da outra, podendo contudo o Prestador recorrer a colaboradores ou subcontratados na execução, mantendo-se responsável.

13.4 As comunicações são efectuadas para os endereços indicados no início, considerando-se válidas as remetidas por correio electrónico.

13.5 A invalidade de uma cláusula não afecta as restantes.

13.6 Em caso de divergência entre a versão portuguesa e qualquer tradução, **prevalece a versão portuguesa**.

13.7 O contrato rege-se pela **lei portuguesa**.

13.8 Para a resolução de litígios é competente o foro da comarca de **Lisboa**, com expressa renúncia a qualquer outro.

NOTA PARA REVISÃO

13.7 e 13.8 podem ser objecto de resistência por cliente sediado em Espanha. Confirmar se convém manter, ou prever arbitragem. A decisão tem impacto comercial e não apenas jurídico.

Feito em duplicado, em [LOCAL], a [DATA].

O PRESTADOR

O CLIENTE

ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Automações contratadas

1.1 CONCIERGE DE ENTRADA (WHATSAPP)

Responde automaticamente aos contactos recebidos no número de WhatsApp do Cliente, em português, inglês e espanhol, identificando o idioma do remetente.

Recolhe ao longo da conversa: tipo de interessado, intervalo de orçamento, prazo, zona pretendida e situação de financiamento.

Propõe horários e regista a marcação de uma primeira reunião directamente na agenda do Cliente.

Encaminha para intervenção humana, deixando de responder, quando: o interessado pede para falar com uma pessoa; surgem questões de preço, negociação, contrato ou fiscalidade; o tom se torna hostil; ou o sistema não consegue responder sem inventar informação.

Nunca inventa características de imóveis, preços ou disponibilidades, nem presta aconselhamento jurídico ou fiscal, nem negocia preço ou condições.

1.2 REACTIVAÇÃO DE BASE DE DADOS

Recontacta a base de contactos históricos do Cliente de forma faseada, em lotes, apurando interesse actual e encaminhando as respostas qualificadas para o Concierge.

Regista e respeita oposições ao contacto.

NOTA PARA REVISÃO

Esta automação encontra-se em desenvolvimento à data da minuta. A sua descrição deve ser confirmada antes da assinatura, e o período de instalação previsto em 3.2 deve ser suficiente para a sua conclusão.

2. Canais

WhatsApp Business. Não se encontram incluídos Instagram, correio electrónico ou outros canais.

3. Titularidade da conta WhatsApp

A conta Meta Business e o número de WhatsApp são titulados pelo **Cliente**, sendo administrados pelo Prestador para efeitos da prestação.

NOTA PARA REVISÃO

A titularidade pelo Cliente é o padrão: o canal de comunicação é activo próprio do Cliente e evita o problema da transferência na cessação. Só se admite titularidade pelo Prestador quando o Cliente não consiga concluir a verificação empresarial junto da Meta, e nesse caso deve prever-se expressamente a transferência do número na cessação.

4. Limites de utilização razoável

4.1 Até [NÚMERO] conversações iniciadas por mês.

NOTA PARA REVISÃO

O limite existe para dar exequibilidade à Cláusula 5.^a: o Prestador absorve no preço os encargos por conversação cobrados pela Meta e o consumo de inteligência artificial, pelo que sem tecto um cliente de volume anormal pode custar mais do que paga.

Referência de dimensionamento, a confirmar caso a caso:

DIMENSÃO DA AGÊNCIA	CONVERSAÇÕES/MÊS
1 a 2 consultores	500
3 a 5 consultores	1.000
6 ou mais	a apurar antes da proposta

O número deve ser generoso ao ponto de uma agência normal nunca lhe chegar, e baixo ao ponto de o Prestador dar por isso antes de o excedente pesar. Excedido, a Cláusula 5.2 manda renegociar — não corta o serviço.

4.2 O varrimento inicial da base de dados no âmbito da Reactivação encontra-se coberto pelo valor de instalação e não releva para o limite mensal previsto em 4.1.

4.3 Campanhas de reactivação em lotes de até 30 contactos por dia.

NOTA PARA REVISÃO

O lote diário é um limite de segurança do número de WhatsApp do Cliente, não uma variável comercial: envios em volume a partir de um número recente levam a classificação como spam e degradação da qualidade atribuída pela Meta. Mantém-se igual para todos os clientes.

5. Relatório

Relatório **semanal** remetido por correio electrónico, indicando conversações recebidas, tempo de primeira resposta, leads qualificados, reuniões marcadas, contactos reactivados e encaminhamentos para intervenção humana.

6. Escalamento

Os encaminhamentos são comunicados ao interlocutor designado pelo Cliente, através do número indicado em [•].

ANEXO II – ACORDO DE TRATAMENTO DE DADOS

NOTA PARA REVISÃO

Redigido em documento autónomo, de 16 de Setembro de 2026, que faz parte integrante do presente Contrato: catorze cláusulas cobrindo os oito conteúdos obrigatórios do artigo 28.º, n.º 3, do RGPD, a lista de subcontratantes ulteriores com a respectiva localização e fundamento de transferência, as medidas técnicas e organizativas, e a transparência exigida pelo artigo 50.º do Regulamento da Inteligência Artificial.

NOTAS DE TRABALHO — REMOVER DA VERSÃO FINAL

Política fixa — igual em todos os contratos

Prazo de pagamento (4.4)	15 dias
Suspensão por mora (4.5)	30 dias
Confidencialidade (9.3)	3 anos
Referência comercial (9.4)	Opt-out
Relatório (Anexo I, 5)	Semanal
Lote diário de reactivação (Anexo I, 4.3)	30 por dia — limite de segurança, não comercial
Titularidade da conta WhatsApp (Anexo I, 3)	Cliente, com a excepção prevista na Nota B
Varrimento inicial (Anexo I, 4.2)	Coberto pelo valor de instalação, fora do limite mensal

Campos por cliente — preencher a cada contrato

Identificação do Cliente	Denominação, sede, NIF/CIF, representante
Valor de instalação (4.1)	Negociado
Retribuição mensal (4.2)	Negociada
Data-limite de entrada em serviço (3.4)	Regra: 6 semanas a contar da assinatura
Conversações mensais (Anexo I, 4.1)	Depende da dimensão da agência — ver Nota C
Interlocutor e número para escalamento (Anexo I, 6)	Do Cliente
Automações contratadas (Anexo I, 1)	Remover as não contratadas

Questões para a Dra. Margarida

1. **Nota 2** — redacção da representação sob procuração
2. **Nota 4** — exequibilidade da cláusula 3.4, a mais importante para o Prestador
3. **Nota 7** — suficiência da declaração do Cliente em 6.2 quanto à origem da base de dados
4. **Nota 8** — solidez da reserva de propriedade intelectual em 8.1 e 8.2
5. **Nota 11** — admissibilidade do limite de responsabilidade em 11.1
6. **Nota 12** — lei e foro aplicáveis perante cliente sediado em Espanha
7. **Anexo II** — o ATD, em documento autónomo, com as suas próprias dez notas

8. • **Artigo 50.º do Regulamento IA** — aplicável desde 2 Ago 2026; o sistema actual não cumpre o critério de divulgação na primeira interacção. Ver Nota 10 e a Cláusula 12.^a do Anexo II

Objectivo

Esta minuta destina-se a tornar-se **modelo reutilizável**. A revisão deve, por isso, incidir sobre a estrutura e não apenas sobre o caso concreto.